

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5806/2530

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
นครสวรรค์

โจทก์

นางสุภา เทพเสนา กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 7

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์โดยเห็นว่าโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเมื่อล่วงเลยระยะเวลา 72 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่จำเลยถูกจับโดยมิได้นำข้อยกเว้นที่กฎหมายมิให้นับเวลาเดินทางปกติที่นำผู้ต้องหาจากที่จับมายังที่ทำการพนักงานสอบสวนขึ้นวินิจฉัยด้วย ยังไม่เป็นการถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 7 ศาลชั้นต้นต้องดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงให้ได้ความก่อนว่าระยะเวลาที่กฎหมายยกเว้นมิให้นำมานับรวมเข้าดังกล่าวใช้เวลาเท่าใด แล้วจึงมีคำสั่ง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ฐานร่วมกันเล่นการพนันไฟรั่มมีพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478

ศาลชั้นต้นตรวจบันทึกการฟ้องด้วยวาจาของโจทก์แล้ว เห็นว่า เป็นคดีที่จำเลยทั้งสี่รับสารภาพ โจทก์จะต้องฟ้องจำเลยต่อศาลภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่เวลาถูกจับ

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
กรมอัยการ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ไม่รับฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลล่างทั้งสองเห็นว่า โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสี่เมื่อล่วง
เลยระยะเวลา 72 ชั่วโมง ตามที่กฎหมายกำหนด จึงปฏิเสธไม่รับฟ้องโจทก์ไว้
พิจารณา แต่ศาลฎีกาเห็นว่าที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยแต่เพียงว่าโจทก์จะต้องฟ้องจำเลย
ภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่เวลาถูกจับ โดยมีได้นำข้อยกเว้นที่กฎหมายมิให้นับเวลา
เดินทางตามปกติที่นำผู้ต้องหาจากที่จับมายังที่ทำการพนักงานสอบสวนขึ้นวินิจฉัย
ด้วย ยังไม่เป็นการถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ
อาญา ในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 7 และคดียังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเวลาที่
กฎหมายยกเว้นมิให้นำมานับรวมเข้าดังกล่าวใช้เวลาเท่าใดจึงเห็นสมควรยก
สำนวนให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงให้ถูกต้องก่อน

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นไต่สวน
และมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ